主題精選：地上權實例 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 時效取得地上權與土地法第104條之實例研習
發布日期: 2017-09-07
內文
• A. 地為甲所有，乙以行使地上權之意思在A地的二分之一部分興建一棟違章建築，無權占有
長達20年，乙對A地全部得否主張時效取得地上權登記。不久，甲將A地全部出售於丙，則乙
對A地全部有否優先購買權？
【解答】
• (一) 乙以行使地上權之意思在A地的二分之一部分，興建一棟違章建築，無權占有長達20
年。依司法院釋字第291號解釋，其占有建物不以合法建物為限，違章建築亦得主張時效取得
地上權，準此，乙得主張時效取得地上權。但僅得對A地的二分之一部分，而非A地全部。
• (二) 甲將A地全部出售於丙，則乙對A地全部有否優先購買權？茲分下列二種情形說明：
1. 地上權登記尚未完成：乙尚未取得地上權，乙仍是無權占有甲之A地，故乙不得主張土地
法第104條之優先購買權。
2. 地上權登記已完成：乙因時效完成取得地上權，
乙與甲之間存在地上權關係，緃地上建物屬違章建
築，乙仍得主張土地法第104條之優先購買權。
又，因優先購買權應以同一條件為之，故乙對A地
全部有優先購買權，而非僅對A地的二分之一部
分。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下